

1500015-64.2022.8.26.0246

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... -FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Furto Qualificado praticado pelas Sras. Tatiane Thiago Sacramento e Gislaine Thiago Sacramento.

O crime é definido no art. 155, § 4, inc. IV, do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500015-64.2022.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500015-64.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004781/2022 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 22300109 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 1508/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2004781 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE THIAGO SACRAMENTO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra as Sras. Tatiane Thiago Sacramento e Gislaine Thiago Sacramento e o Sr. Pedro Henrique Almeida Seleguini.

Na denúncia, narra-se que, no dia 30 de dezembro de 2020, às 12h, na Rua Caruaru, nº 63, Zona Norte, nesta cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, Tatiane Thiago Sacramento e Gislaine Thiago Sacramento, qualificadas às fls. 40 e 41, previamente combinadas e agindo em comunidade de designios, subtraíram, para si ou para outrem, um aparelho celular, modelo J2 CORE, da marca Samsung, pertencentes à vítima Raimundo Antônio Soares, avaliado em R\$ 500,00 (fls. 06).

Consta ainda, que, entre os dias 05 e 23 de janeiro de 2021, em horário incerto, na Rua Barão do Rio Branco, nº 210, na cidade de Itapura, comarca de Ilha Solteira, Pedro Henrique Almeida Seleguini, qualificado às fls. 38/39, recebeu em proveito

próprio o aparelho celular, modelo J2 CORE, da marca Samsung, pertencentes à vítima Raimundo Antônio Soares, sabendo ser produto de crime (fls. 35).

Boletim de ocorrência (fls. 04/05)

Auto de avaliação (fl. 06)

Recebida a denúncia em 25 de fevereiro 2022 (fl. 95).

Processo suspenso, nos termos do artigo 89, §1º, da Lei 9099/95 em relação ao codenunciado Pedro Henrique Almeida Seleguini (fls. 120/121).

Citada pessoalmente (fl. 124), a ré Tatiane ofereceu defesa escrita (fls. 136/142).

Citada pessoalmente (fl. 126), a ré Gislaine ofereceu defesa escrita (fls. 136/142).

Mantido o recebimento da inicial (fls. 143/144).

No curso da instrução (fls. 276) , realizou-se oitiva em audiência da vítima, de testemunhas e das rés

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, enquanto a defesa enveredou pelo mesmo caminho absolutório.

Folha de Antecedentes Penais (fl. 178/180) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais da ré Gislaine (fl. 181/183).

Folha de Antecedentes Penais (fls. 184/190) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais da ré Tatiane (fls. 191/195).

É o relatório.

Decido.

II -FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Furto Qualificado praticado pelas Sras. Tatiane Thiago Sacramento e Gislaine Thiago Sacramento.

O crime é definido no art. 155, § 4, inc. IV, do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Segundo Nucci, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 804),

"(...) subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo 'furtar' tem um alcance mais amplo do que 'subtrair', e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos. Assim, o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer,

automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, que é assenhorear-se do que não lhe pertence"

Sobre os demais elementos do tipo penal, ensina Bitencourt, em seu Tratado (2016, p. 36):

"A estrutura da descrição típica do crime de furto não se limita a dados puramente objetivos, encontrando-se enriquecida por elementos extraídos das searas da antijuridicidade e da antiga definição e culpabilidade, com grande carga normativa e subjetiva. Para a concretização dessa infração penal é insuficiente que o agente subtraia coisa móvel: é indispensável que o faça, para si ou para outrem, e que coisa subtraída seja alheia. Esses dois elementos – o primeiro normativo e o segundo subjetivo, exigindo, ambos, juízos valorativos, indispensáveis para que se encontrem seus verdadeiros significados, afastam a objetividade pura própria dos chamados tipos normais."

Em suma, pode-se dizer que: (i) coisa é tudo que pode ser apreendido com valor patrimonial relevante (a res nullius e a res derelicta não podem ser objeto de furto, pois a subtração não viola o patrimônio de ninguém); (ii) alheio é o que é de terceiro; e (iii) móvel é tudo o que pode ser levado de um lugar a outro, sem destruição.

Sobre a consumação do delito em questão, cumpre trazer à luz a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconhecendo como aplicável a teoria da amotio ou a apprehensio, segundo a qual basta a inversão da posse para a configuração da subtração, prescindindo-se da posse mansa e pacífica. Nesse sentido, veja-se o Tema Repetitivo 934 do STJ::

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(Resp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ. INVERSÃO DA POSSE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

III - "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer.

Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)" (HC n.357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/08/2016).

IV - "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Em juízo, a vítima, Sr. Raimundo Antônio Soares, declarou que: conhecida Gislaine e que a aludida frequentava sua residência. Em certa data, Gislaine foi até seu apartamento na companhia de Tatiane. Recebeu ambas em sua casa. As acusadas permaneceram no imóvel, mais precisamente no sofá da sala. Asseverou que deixou seu aparelho celular (marca Samsung, modelo J2) carregando, posicionado em uma mesa na sala e, saiu, deixando as rés no local. Quando retornou, ao procurar pelo telefone, não o encontrou. Indagou as rés: "Cadê meu celular", elas somente riram "de sua cara". Nega que o celular tenha sido entregue como pagamento de um "programa" (sexual). Porém, posteriormente, confirmou que já contratou os "programas" da ré Gislaine. No dia dos fatos, Gislaine foi ao local para pagar uma vestimenta. Chegou antes da hora do almoço. No dia do ocorrido, nenhum outro indivíduo esteve no local. Foi a primeira vez que Tatiane foi à sua residência. Não avistou nenhuma das acusadas subtraindo o bem. Enfatiza que "não tem dúvida nenhuma" que eles tenham furtado o aparelho. Seu vizinho, Everaldo, avistou uma das rés de posse do aparelho celular. Declara que Everaldo conhecia seu aparelho celular. Atribui o furto à acusada Tatiane. Nega que no dia dos fatos tenha "combinado" com Gislaine algum programa sexual.

A testemunha comum, Sr. Everaldo da Silva Albuquerque, declarou que: é vizinho da vítima e que no dia do ocorrido estava em sua residência. Os fatos se deram no período da tarde. Asseverou que foi acionado pelo ofendido, dizendo que as rés haviam subtraído seu aparelho celular. Raimundo lhe pediu para que acionasse a polícia. Não avistou nenhum aparelho celular na posse das acusadas. As rés frequentavam o apartamento da vítima. Já alertou o ofendido acerca dos perigos de recebê-la em seu imóvel. Já visualizou as rés no local em mais de uma oportunidade. As rés, Sras. Tatiane Thiago Sacramento e Gislaine Thiago Sacramento, não compareceram à audiência de instrução e julgamento. Passo a valorar a prova oral.

A vítima confirmou que foi subtraído o seu celular, Marca Samsung, Modelo J2. Disse que deixou o celular carregando, quando as rés estavam em seu apartamento. Ao retornar, o celular não estava mais lá. Perguntou para as rés onde estava seu celular, ao que elas riram da sua cara. Não viu elas pegarem, mas não tem dúvida de que foram elas.

A testemunha de acusação nada viu, apenas ficou sabendo.

A absolvição, portanto, é medida de rigor, ante a inexistência de provas robustas da autoria, para além da crença da vítima, a qual, fundada ou não, não vem corroborada por outras provas.

III- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

1) ABSOLVER a Sra. Tatiane Thiago Sacramento, da prática do crime do art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, com fundamento no art. 386, inc. VII (não existe prova suficiente para a condenação).

2) ABSOLVER a Sra. Gislaine Thiago Sacramento, qualificada à fl. 41, da prática do crime do art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, com fundamento no art. 386, inc. VII (não existe prova suficiente para a condenação).

Deixo de fixar valor mínimo para a indenização, a despeito do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, pois não foi deduzido pedido neste sentido (REsp 1193083/RS, Rel. Min. Laurita Faz, Quinta Turma, j. 20/08/2013, DJe 27/08/2013).

IV - COMUNICAÇÕES FINAIS

Custas na forma da lei (art. 804 do CPP).

Comunique-se a vítima o teor desta sentença, nos termos do art. 201, §§2º e 3º do CPP.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se

for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publicada em Audiência. Saíram os presentes intimados.

Ilha Solteira, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA